pratflix▸

MODELO 07 · PÚBLICO

# MANDADO DE SEGURANÇA

LEI 12.016/09

Contra ato ilegal de autoridade, com prova pronta, em até 120 dias.

## A ESTRUTURA EM 7 PARTES

**I Endereçamento**
Competência definida pela autoridade coatora

**II Impetrante**
Qualificação completa

**III Autoridade coatora e pessoa jurídica**
Ambas indicadas (art. 6º)

**IV Do ato coator e do prazo**
Data da ciência e prazo de 120 dias (art. 23)

**V Do direito líquido e certo**
Demonstrado com prova pré-constituída

**VI Da liminar**
Fundamento relevante e risco de ineficácia (art. 7º, III)

**VII Dos pedidos**
Notificação, ciência ao órgão de representação, oitiva do MP e concessão da segurança

## COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confirme que não depende de prova a produzir**
   Sem prova pronta, use outra via.
2. **Conte o prazo de 120 dias**
   A partir da ciência do ato.
3. **Identifique corretamente a autoridade**
   Erro aqui atrasa ou derruba o pedido.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

# O MODELO

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) [FEDERAL / DE DIREITO] DA [___] VARA [CÍVEL / DA FAZENDA PÚBLICA] DE [CIDADE/UF]**

> ORIENTAÇÃO A competência é definida pela autoridade coatora e pela pessoa jurídica a que ela pertence.

**[NOME DO IMPETRANTE]**, **[qualificação completa]**, por seu advogado (procuração anexa), vem impetrar

## MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, contra ato do(a) **[CARGO DA AUTORIDADE COATORA]**, com endereço em **[____]**, vinculado(a) à **[PESSOA JURÍDICA]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

### I – DOS FATOS

**[Descreva o ato coator, quem o praticou e a data em que o impetrante teve ciência dele.]**

### II – DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O ato foi conhecido em **[data]**, estando a impetração dentro do prazo de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).

### III – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

**[Demonstre o direito com a prova documental anexa. O mandado de segurança não admite produção de provas.]**

### IV – DA LIMINAR

Há fundamento relevante e o ato impugnado pode resultar na ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), porque **[____]**.

### V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da liminar para **[____]**;

b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias (art. 7º, I);

c) a ciência do feito ao órgão de representação judicial da **[pessoa jurídica]** (art. 7º, II);

d) a oitiva do Ministério Público (art. 12);

e) a concessão da segurança para **[____]**, confirmando a liminar.

> ORIENTAÇÃO Não há condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Dá-se à causa o valor de R$ [____].

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

## ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo de 120 dias conferido
- [ ] Autoridade e pessoa jurídica indicadas
- [ ] Prova documental completa
- [ ] Pedido de liminar
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.